

1507407-45.2021.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara Criminal

Av. Adolfo Pinheiro nº 1992, 8º e 9º andar, Santo Amaro - CEP 04734-003, Fone:

5522-8833 r229, São Paulo-SP - E-mail: stoamaro1cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Autos:

1507407-45.2021.8.26.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

UBIRATAN GONÇALVES DE OLIVEIRA

Juíza de Direito: ANA LUCIA SIQUEIRA DE FIGUEIREDO

Vistos.

UBIRATAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 14h00, na Travessa Teodoro de Tarso, altura do numeral 31, bairro Jardim Ângela, nesta Capital e Comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como cânhamo ou maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 05 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 48/50.

Narra a denúncia que policiais civis estavam em patrulhamento de rotina próximo à Delegacia de Polícia quando decidiram pela abordagem do acusado, que demonstrou nervosismo. Realizada a revista pessoal, em poder do imputado, os policiais encontraram uma porção de maconha, que ele admitiu ser para seu uso pessoal.

Réu sem direito a benefícios, pelo Ministério Público foi oferecida denúncia. Após citação pessoal do réu e defesa oral, a denúncia foi recebida (fls. 98/99). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. O réu tornou-se revel e não foi interrogado. Por memoriais, o Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa requereu a aplicação do princípio da

insignificância ou sua inconstitucionalidade. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório, decido.

A presente ação penal é procedente.

A prova da materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 48/50), bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

Com efeito, na fase policial, o réu confessou que a droga encontrada com ele era para seu consumo.

Em juízo, tornou-se revel.

Os policiais militares Alan Costa Felix e José Raimundo Pereira Cordeiro, na fase administrativa, apresentaram versão uníssona, esclarecendo que realizavam patrulhamento de rotina pela área do 47º DP, quando avistaram o acusado, o qual demonstrou nervosismo. Realizada a abordagem, em seu bolso encontraram um papelote plástico com substância esverdeada aparentando ser maconha.

Em juízo, repisaram o quanto dito anteriormente, acrescentando que o réu não foi agressivo com os policiais e não soube se ele foi pego novamente em outro delito.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e impõe a condenação nos termos da denúncia, pois ficou evidente que o réu trazia consigo, para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Outrossim, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça contrário à aplicação do princípio da insignificância. Confira-se:

“1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006” (RHC nº 37. 094/MG, 6º Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, Dje 17.11.2014, VU).

Este também é o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

“II A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensiva da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III- No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de

que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V- A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI- Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII- Habeas Corpus prejudicado" (HC nº 102.940/ES, 1º Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado de 15.02.2011, VU).

Entendo que não há falar em inconstitucionalidade do artigo 28 em questão sob a alegação de que o dano seria pessoal, visto que o consumo de droga incentiva que mais pessoas a usem, gerando um problema de saúde pública que o Estado não está pronto para lidar, o que enseja a tipificação penal.

Passo a dosar a pena.

Embora o réu seja reincidente (fls. 36/9 – art. 157 § 2º, inciso II e V, c/c Art. 29 "caput", ambos do CP), diante da pouca potencialidade lesiva da droga apreendida, entendo suficiente a aplicação da medida de advertência sobre os efeitos nefastos do entorpecente.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e condeno UBIRATAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência.

Intimem-se as partes.

Proceda-se às devidas anotações junto ao SAJ-PG5.

Após o trânsito em julgado, tornem os autos conclusos para designação de audiência de advertência, bem como para arbitramento de honorários em favor do defensor dativo.

Comunique-se ao T.R.E. e I.I.R.G.D, nos termos do art. 398 das Normas da Corregedoria.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

ANA LUCIA SIQUEIRA DE FIGUEIREDO
Juíza de Direito